



ACTA SESIÓN Nro. 005-2026

Ciudad de Curridabat, a las catorce horas y dos minutos del catorce de mayo de dos mil veinticinco, Comisión de Obras Públicas, periodo dos mil veintiséis -dos mil veintisiete, con la siguiente asistencia:

REGIDORES PROPIETARIOS: Bolivar Jiménez Rodríguez, Cindy Hernández Cordero,

REGIDORES SUPLENTE: Alexis López Villalta, Julio Quirós Porras, Jessica Solano Fernández, Mariana Román Solano

AUSENTES: Luis Ulderico Monge Díaz.

FUNCIONARIOS: Dayana Alvarez Cisneros, Ma Gabriela Oviedo Villalobos **secretarias.**

CAPÍTULO 1º.- AGENDA

1. Comprobación de quorum.
2. Sr alcalde Errol Solano y los funcionarios que el señor alcalde designe para atender, tema: Gira en sitio asunto MICITT, audiencia SITES. Asunto: Postes Telecomunicaciones.
3. Ing. Randall Rodríguez, Gestión Vial.
Temas:
 - a. SO-104-2026, Denuncia de Manuel Mora Marín. DICTAMEN
 - b. Oficio MC-ALC-0478-04-2026, INVENTARIO DEL ESTADO DE LAS ALCANTARILLAS DEL CANTÓN, EXP 6288 DICTAMEN
 - c. SO-098-2026 #14, Urbanización San Francisco. DICTAMEN
4. Carpeta de Sistema Info. Territorial. Oficio MC-ALC-00457-04-202. DICTAMEN
5. Carpeta de Control Urbano. Denuncia Fernando Alberto. DICTAMEN
6. Carpeta de Control Urbano. Oficio MC-ALC-0436-03-2026, Carpeta de Parques. Oficio MC-ALC-0460-04-2026. DICTAMEN
7. Carpeta de Control Urbano. Oficio MC-ALC-0437-03-2026, DICTAMEN
8. Carpeta de Control Urbano. SO-079-2026. Urb. Lomas del Sol. PENDIENTE.
9. Carpeta de Parques. Oficio MC-ALC-0458-04-2026. Parque Los Alamos DICTAMEN
10. Carpeta de Gestión Vial. Oficio MC-ALC-0459-04-2026, CRITERIO TÉCNICO CALLE AYALES. DICTAMEN
11. Carpeta de Gestión Vial. SO-099-2026 #23, Henry Garita. DICTAMEN
12. Carpeta de Gestión Vial. SO-099-2026 #25, Vecinos La Lía. DICTAMEN
13. Carpeta Miravalles, trasladar oficio de AYA MINUTA GG-2026-01051
14. Acuerdo de comisión dejar carpetas habilitadas para cada departamento, sub temas y de seguimiento.



ARTICULO 1º.- COMPROBACIÓN DE QUORUM.

PRESIDENTA COMISIÓN HERNANDEZ CORDERO: Ausente Regidor Propietario Monge Díaz.

Muy buenas tardes, compañeros. Al ser las 2:04 de la tarde del 14 de mayo, damos inicio a la Comisión de Obras Públicas con la presencia de los miembros de la comisión: mi persona, Cindy Hernández, doña Mariana Román y don Alexis López. Don Luis tiene ausencia porque se encuentra en una mesa de articulación con Seguridad y don Julio ahorita se conecta. También nos acompañan nuestra compañera Jessica Solano, don Bolívar Jiménez, doña Gabriela y doña Dayana de la Secretaría. Tenemos acá a don Juan Carlos Arroyo, del Departamento de Control Urbano. Muchas gracias,

ARTICULO 2º SR ALCALDE ERROL SOLANO Y LOS FUNCIONARIOS QUE EL SEÑOR ALCALDE DESIGNE PARA ATENDER, TEMA: GIRA EN SITIO ASUNTO MICITT, AUDIENCIA SITES. ASUNTO: POSTES TELECOMUNICACIONES.

PRESIDENTA COMISIÓN HERNANDEZ CORDERO: Don Juan Carlos, nada más una consulta: ¿lo citaron para lo del asunto del MICITT o vio la desconvocatoria que habíamos hecho?

JUAN CARLOS ARROYO VIQUEZ, DIRECTOR CONTROL URBANO: Viera que no los he visto, francamente. Entonces, usted me dice si es que desconvocaron, no hay ningún problema. Igual yo estoy aquí en el trabajo.

PRESIDENTA COMISIÓN HERNANDEZ CORDERO: Perfecto. Sí, nada más es el tema que yo no sé don Errol a quiénes iba a convocar con respecto a una gira que teníamos que hacer con el asunto del MICITT.

JUAN CARLOS ARROYO VIQUEZ, DIRECTOR CONTROL URBANO: Sí, él nos mandó un correo, yo tenía que indicarle qué fechas y quiénes, irían para entonces yo le mandé la información, supongo que luego él después les va a informar.

PRESIDENTA COMISIÓN HERNANDEZ CORDERO: Sí, porque nosotros convocamos para ver ese punto número dos de la agenda, ¿verdad?, que sería para designar realmente la fecha en la que puedan estar la comisión y los compañeros del Concejo que puedan asistir. Pero veo que todavía no hay nadie de la alcaldía. Entonces, si gusta, hacemos un receso para poder avanzar con ese tema.

JUAN CARLOS ARROYO VIQUEZ, DIRECTOR CONTROL URBANO: Sí, por lo menos yo le contesté que cualquier día que eso sí, yo pensé que en la mañana para que no nos lloviera nada más.

RECESO 14:06-14:08



PRESIDENTA COMISIÓN HERNANDEZ CORDERO: Conversé con doña Xinia y me indica que don Errol está en una actividad; más sin embargo, no convocó a nadie para este tema. Entonces, vamos a dejar pendiente el tema de esa gira para poder coordinarlo lo antes posible.

ARTICULO 3º.- ATENCIÓN A ING. RANDALL RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE GESTIÓN VIAL.

PRESIDENTA COMISIÓN HERNANDEZ CORDERO: Iríamos entonces con el punto tres, que sería atender tres oficios que tenemos con el Ing. Randall Rodríguez, de Gestión Vial. Muchas gracias, don Randall por estar con nosotros, le voy a indicar cuales serían los oficios. De la Sesión Ordinaria 104-2026. Es una denuncia de don Manuel Mora Marín. Habla de información desde el 29 de enero de 2025, donde presentó los trámites ante el Concejo sobre la adopción de medidas para el control y regulación del estacionamiento ilegal de vehículos de carga pesada en Cipreses, sobre la contestación que se le da, el presidente don Luis Monge Díaz en ese momento indica que no consta que sea vecino de la zona. Estoy haciendo un resumen para los compañeros que no han podido leer el documento. Este tema se da exactamente por donde está Cipreses y él ha estado utilizando unas palabras un poquito complicadas, indicando que esto ya lo tiene en la Sala. Entonces, sobre ese tema, don Randall, usted que tiene más información, tal vez.

ING. RANDALL RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE GESTIÓN VIAL: Buenas tardes a todos. Sí, con relación a este caso, efectivamente se había recibido esta solicitud de este señor y se le da una contestación, ya que previamente él estaba denunciando problemas de estacionamiento de vehículos pesados por el sector de la calle de La Galera hacia La Huaca, que es una ruta de travesía a cargo del MOPT. Entonces, cuando llegó el trámite, nosotros hicimos el traslado de la solicitud al MOPT, a la Dirección de Ingeniería de Tránsito, solicitando un estudio de demarcación para esa zona. El estudio ya fue realizado por el MOPT, pero no se han ejecutado las obras. Sí se genera un recurso de amparo y nosotros contestamos indicando que es una ruta de travesía a cargo del MOPT y que se estaba coordinando con dicha institución. Sin embargo, ahí se hace una relación con el tema de la Policía de Tránsito del MOPT y la Policía de Tránsito Municipal, y al final condenan tanto a la Municipalidad como al MOPT a ejecutar las obras. Pero, al ser una ruta nacional, el encargado de ejecutar las obras de demarcación y señalización es el MOPT. Entonces, hicimos un recorrido el pasado 10 de mayo, que es cuando se vencen los dos meses posteriores a la sentencia, y el MOPT aún no ha ejecutado las obras. El día de hoy realizamos una solicitud al MOPT para que nos indiquen para qué fecha tienen programada la demarcación y señalización, ya que dentro de los documentos del recurso el MOPT había indicado que las obras se realizarían en abril de 2026 y todavía no se han ejecutado.

PRESIDENTA COMISIÓN HERNANDEZ CORDERO: Esta sería la propuesta de dictamen de Comisión. **MANUEL MORA MARÍN**



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas

Tomo: 4 - Asiento: 270



4



Municipalidad
de Curridabat
CONCEJO MUNICIPAL



Página 1 de 3

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT CONCEJO MUNICIPAL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE OBRAS COP 018-03-2026

La Comisión de Obras Públicas en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal y 37 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:

RESULTANDO

PRIMERO: Se conoce nota remitida por el señor MANUEL MORA MARIN: Seguimiento, cuestionamiento formal, exigencia de cumplimiento de sentencia constitucional y solicitud expresa de actuaciones.

Resolución de la Comisión de Obras Públicas

En la ciudad de Curridabat, a los 17 días del mes de mayo del 2026.

La Comisión de Obras Públicas, integrada por los señores: REGIDOR JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, REGIDOR LOPEZ VILLALTA, REGIDORA HERNÁNDEZ CORDERO y REGIDOR QUIRÓS PORRAS, en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal y 37 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:

PRIMERO: Se conoce nota remitida por el señor MANUEL MORA MARIN: Seguimiento, cuestionamiento formal, exigencia de cumplimiento de sentencia constitucional y solicitud expresa de actuaciones.

SEGUNDO: Que el gestante solicita información sobre acciones ejecutadas, asignación presupuestaria, medidas correctivas, control político y actuaciones municipales relacionadas con el cumplimiento de dicha resolución constitucional.

TERCERO: Que según se indica en la gestión presentada, la Sala Constitucional ordenó resolver la denuncia en un plazo máximo de dos meses contado a partir de la notificación correspondiente.

CUARTO: Que corresponde al Concejo Municipal ejercer funciones de fiscalización y seguimiento dentro del marco de sus competencias legales.

Dirección: San José, Curridabat,
130 metros centro del Barrio Nacional.

☎ 17-2800
☎ (506) 2235 1215
☎ (506) 2232 0808

✉ ayuntamiento@curridabat.g.cr
🌐 www.curridabat.g.cr



Municipalidad
de Curridabat
CONCEJO MUNICIPAL



Página 2 de 3

Resolución de la Comisión de Obras Públicas

En la ciudad de Curridabat, a los 17 días del mes de mayo del 2026.

La Comisión de Obras Públicas, integrada por los señores: REGIDOR JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, REGIDOR LOPEZ VILLALTA, REGIDORA HERNÁNDEZ CORDERO y REGIDOR QUIRÓS PORRAS, en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal y 37 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:

PRIMERO: Que mediante gestión presentada por el señor Manuel Antonio Mora Marín se plantean observaciones y solicitudes relacionadas con el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Constitucional dentro del expediente N.º 26-002346-0007-CO, referente a la situación denunciada sobre estacionamiento y manobras de vehículos de carga pesada en el sector de Cipreses de Curridabat.

SEGUNDO: Que el gestante solicita información sobre acciones ejecutadas, asignación presupuestaria, medidas correctivas, control político y actuaciones municipales relacionadas con el cumplimiento de dicha resolución constitucional.

TERCERO: Que según se indica en la gestión presentada, la Sala Constitucional ordenó resolver la denuncia en un plazo máximo de dos meses contado a partir de la notificación correspondiente.

CUARTO: Que corresponde al Concejo Municipal ejercer funciones de fiscalización y seguimiento dentro del marco de sus competencias legales.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante gestión presentada por el señor Manuel Antonio Mora Marín se plantean observaciones y solicitudes relacionadas con el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Constitucional dentro del expediente N.º 26-002346-0007-CO, referente a la situación denunciada sobre estacionamiento y manobras de vehículos de carga pesada en el sector de Cipreses de Curridabat.

SEGUNDO: Que el gestante solicita información sobre acciones ejecutadas, asignación presupuestaria, medidas correctivas, control político y actuaciones municipales relacionadas con el cumplimiento de dicha resolución constitucional.

TERCERO: Que según se indica en la gestión presentada, la Sala Constitucional ordenó resolver la denuncia en un plazo máximo de dos meses contado a partir de la notificación correspondiente.

CUARTO: Que corresponde al Concejo Municipal ejercer funciones de fiscalización y seguimiento dentro del marco de sus competencias legales.

Dirección: San José, Curridabat,
130 metros centro del Barrio Nacional.

☎ 17-2800
☎ (506) 2235 1215
☎ (506) 2232 0808

✉ ayuntamiento@curridabat.g.cr
🌐 www.curridabat.g.cr



Municipalidad
de Curridabat
CONCEJO MUNICIPAL



Página 3 de 3

FOR TANTO

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública y 13 del Código Municipal, SE RECOMIENDA:

- Tener por recibida la gestión presentada por el señor Manuel Antonio Mora Marín.
- Solicitar a la Alcaldía Municipal remitir a este Concejo Municipal, en un plazo no mayor a diez días hábiles, copia íntegra de la sentencia dictada por la Sala Constitucional dentro del expediente N.º 26-002346-0007-CO, así como informe detallado sobre las acciones ejecutadas y programadas para el cumplimiento de dicha resolución constitucional.
- Solicitar que dicho informe incluya aspectos relacionados con medidas de control vial, señalización, datos a infraestructura pública, coordinación interinstitucional, eventuales asignaciones presupuestarias, cronograma de cumplimiento y actuaciones realizadas por la Administración Municipal.

Dado en la ciudad de Curridabat, a las catorce horas dos minutos del día catorce de mayo del dos mil veintiséis.

REGIDOR JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

REGIDOR LOPEZ VILLALTA

REGIDORA HERNÁNDEZ CORDERO

REGIDOR QUIRÓS PORRAS

Dirección: San José, Curridabat,
130 metros centro del Barrio Nacional.

☎ 17-2800
☎ (506) 2235 1215
☎ (506) 2232 0808

✉ ayuntamiento@curridabat.g.cr
🌐 www.curridabat.g.cr

ACUERDO Nro. 1. – COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Por unanimidad de votos se acuerda.

a) Tener por recibida la gestión presentada por el señor Manuel Antonio Mora Marín.

b) Solicitar a la Alcaldía Municipal remitir a este Concejo Municipal, en un plazo no mayor a diez días hábiles, copia íntegra de la sentencia dictada por la Sala Constitucional dentro del expediente N.º 26-002346-0007-CO, así como informe detallado sobre las acciones ejecutadas y programadas para el cumplimiento de dicha resolución constitucional.

c) Solicitar que dicho informe incluya aspectos relacionados con medidas de control vial, señalización, daños a infraestructura pública, coordinación interinstitucional, eventuales asignaciones presupuestarias, cronograma de cumplimiento y actuaciones realizadas por la Administración Municipal.

Votan a favor: Hernández Cordero, Román Solano, López Villalta, Quirós Porras.

ARTICULO 4. INFORME DEL INVENTARIO DEL ESTADO DE LAS ALCANTARILLAS DEL CANTÓN, ATENCIÓN OFICIO MC-CM-0647-10-2025.

PRESIDENTA COMISIÓN HERNANDEZ CORDERO: Entonces, don Randal, continuamos con el segundo documento, que sería sobre el inventario del estado de las alcantarillas. Esto nace desde una moción, de la alcaldía, el 14 de abril, nos envía este documento. No sé si quiere referirse al tema, don Randall.

ING. RANDALL RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE GESTIÓN VIAL: Para contarles rápidamente, con base en este acuerdo se designaron algunos inspectores municipales para iniciar un recorrido y levantamiento de información. Esto inició el año pasado, pero hemos tenido bajas sensibles en el equipo técnico de la Dirección de Gestión Vial; prácticamente se nos fueron todos los ingenieros y estamos en proceso de reconstrucción. Ahora ingresó el compañero Martín Umaña después de Semana Santa y tenemos a la ingeniera Yana Isangirre incapacitada desde hace dos semanas. Hemos venido trabajando en este inventario, el cual se estuvo realizando con tiempo extraordinario; luego se suspendió y actualmente estamos viendo cómo retomarlo, porque todavía tenemos falta de personal técnico. En cuadrillas también hemos tenido bajas sensibles y actualmente, según el informe presentado, se ha avanzado aproximadamente un 17%, ya que el recorrido se está realizando por todos los sectores. Conforme se avanza, se generan órdenes de trabajo para ir reponiendo las parrillas. En las sesiones de Junta Vial hemos venido presentando los lugares que ya se han atendido con parrillas nuevas, según la disponibilidad de cuadrillas, porque muchas de esas tapas deben fabricarse a la medida por el soldador; otras sí corresponden únicamente a la colocación de parrillas comerciales. Vamos avanzando poco a poco. Adicionalmente, para el periodo 2026 contamos con presupuesto aprobado para iniciar una contratación externa que permita realizar el inventario vial, pluvial y peatonal de todo el cantón, el cual servirá de insumo para la actualización del plan vial quinquenal.



La idea es que esa contratación, que ya está adjudicada, inicie labores en el segundo semestre y así contar con los insumos necesarios para el próximo año, cuando se iniciarían los procesos de actualización del plan quinquenal, ya que se cumplen los cinco años correspondientes.

PRESIDENTA COMISIÓN HERNANDEZ CORDERO: De mi parte, yo sé que hay una limitante en el personal para que puedan avanzar, pero tal como hoy aquí en la montaña de Granadilla ya está lloviendo, eso es una preocupación y por eso se generó esa moción con esa solicitud, porque cuando se realizó esa solicitud fue específicamente porque habían pasado varios accidentes a nivel nacional con este tema de las lluvias y las alcantarillas. Entonces, esa es una preocupación que tenemos a nivel del Concejo.

ING. RANDALL RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE GESTIÓN VIAL: Nosotros, tomando en cuenta eso, hemos venido atendiendo los casos que se reportan o que se identifican como muy específicos y les damos prioridad. Los otros los vamos atendiendo según la capacidad de personal. En Granadilla ya hemos atendido varios casos que vimos junto con don Alberto, el regidor o síndico, no recuerdo exactamente cuál es el cargo. Hemos identificado casos puntuales que se han venido atendiendo y solucionando, avanzando por sectores.

REGIDOR PROPIETARIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ: Sí, buenas tardes, Randall y a todos, sobre la preocupación por una parrilla grande, ¿se acuerda?, ahí en Los Álamos, bajando, esa parrilla, al no estar, está generando grandes problemas, no solo porque está deteriorando el trabajo ya realizado, sino porque también está causando mucho riego de agua y mucha presa. Entonces, los daños que está provocando sobre la calle y sobre el trabajo hecho son bastante graves. Para que lo tomemos en cuenta ahí, por favor.

ING. RANDALL RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE GESTIÓN VIAL: Estoy tomando nota.

PRESIDENTA COMISIÓN HERNANDEZ CORDERO: Les voy a compartir el Dictamen.



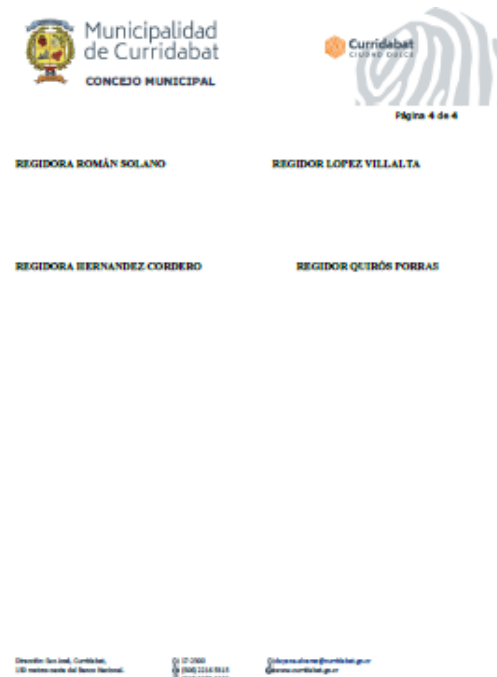
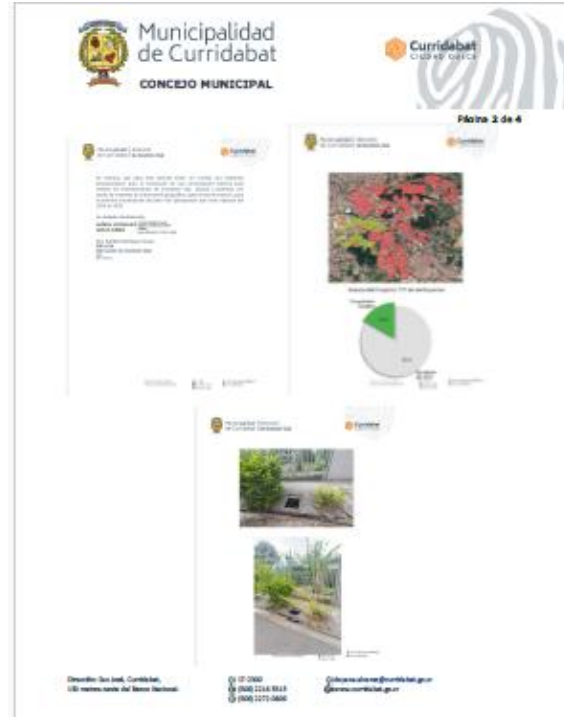
Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

7





ACUERDO Nro.2. – COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Por unanimidad de votos se acuerda.

a) Tener por recibido el oficio MC-ALC-0478-04-2026 y el oficio técnico MC-DGV-0387-04-2026 suscrito por el Ing. Randall Rodríguez Araya, Director de Gestión Vial.

b) Tener por informado el avance del inventario del estado de las alcantarillas del cantón y las acciones preventivas ejecutadas por la Dirección de Gestión Vial.

c) Solicitar a la Administración Municipal remitir a este Concejo Municipal, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, un informe actualizado sobre el avance del inventario integral del sistema pluvial, las acciones correctivas ejecutadas, los puntos críticos identificados y las medidas implementadas para la mitigación de riesgos durante la época lluviosa.

Votan a favor: Hernández, Cordero, Román Solano, López Villalta, Quirós Porras.

ARTICULO 5. COMITÉ DE VECINOS URBANIZACIÓN SAN FRANCISCO CONSULTAS SOBRE OBRAS Y PROBLEMÁTICA DE LA ZONA.

PRESIDENTA COMISIÓN HERNANDEZ CORDERO: Esto es una denuncia de los vecinos, viene con fotos.

ING. RANDALL RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE GESTIÓN VIAL: Este es un proyecto que inició la Unidad de Gestión Integral del Riesgo durante el año pasado. No obstante, para este 2026 la unidad de riesgo quedó a cargo de la Dirección de Gestión Vial, pero tuvimos la mala suerte de que en febrero renunció la antigua coordinadora, María del Mar, y el ingeniero a cargo del proyecto, José Antonio Bante. Entonces, esto se unió a las renunciaciones que también teníamos en Gestión Vial. El proyecto estuvo un tiempo en espera, porque aparte de esas renunciaciones también se estuvo atendiendo con el Tribunal Agrario la remoción de unos árboles sobre los cuales ya existía dictamen para cortarlos. Se realizó la inspección en sitio con la jueza agraria y con inspectores del SINAC; se marcaron y midieron los árboles. No obstante, todavía no ha llegado la sentencia final donde se autoriza la corta. Adicionalmente, se ha estado coordinando con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para la reubicación de un poste que está frente al proyecto. Ya se trasladó la electricidad, pero todavía no la parte de internet y televisión por cable. Sin embargo, dada la premura, se continúa avanzando con la empresa junto con el ingeniero Martín Umaña. El pasado 20 de abril se retomaron las labores que ya tenían avance, como limpieza, movimiento de tierras y corta. Esto ocurrió luego de una revisión y ajuste de diseño, ya que se encontraron algunas inconsistencias entre el constructor y los planos realizados por el diseñador. Finalmente se llegó a un acuerdo para ejecutar lo aprobado. Actualmente, el proyecto cuenta con un avance del 91% y se espera que esté finalizado para finales de la próxima semana. Inclusive, la semana pasada el ingeniero Martín Umaña, encargado del proyecto, sostuvo una reunión en sitio con los vecinos, donde se les explicó a fondo el proyecto y se atendieron varias consultas, quedando todo aclarado.



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

9

PRESIDENTA COMISIÓN HERNANDEZ CORDERO: Perfecto la propuesta de reglamento es la siguiente:





Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

10



Municipalidad
de Curridabat
CONCEJO MUNICIPAL



Curridabat
CUIDAD BUENA

Página 5 de 7





Dirección: San José, Curridabat,
150 metros oeste del Banco Nacional.

☎ 17-2800
☎ (506) 2234 5415
☎ (506) 2272 0809

despacho.ahorro@curridabat.gub.cr
www.curridabat.gub.cr



Municipalidad
de Curridabat
CONCEJO MUNICIPAL



Curridabat
CUIDAD BUENA

Página 6 de 7

RESULTANDO

PRIMERO: Que vecinos de la Urbanización San Francisco presentaron gestión ante el Concejo Municipal relacionada con obras de reformo de talud, afectaciones actuales y riesgos existentes en la comunidad.

SEGUNDO: Que los gestionantes indican que la comunidad sufrió anteriormente eventos de inundación y que las obras de construcción realizadas con el paso del tiempo han presentado procesos de erosión y deterioro.

TERCERO: Que según se expone en la gestión presentada, las obras correspondientes a una segunda etapa del proyecto fueron suspendidas y posteriormente la empresa constructora retiró equipos, herramientas y materiales del sitio.

CUARTO: Que los vecinos manifiestan preocupación por las condiciones actuales del sitio, señalado remoción parcial del talud, tala de vegetación de contención, intervenciones en el cauce del río y desmantelamiento de infraestructura comunal.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la comunidad solicita información respecto a las razones de suspensión de las obras, fecha de reinicio, medidas temporales de mitigación y plan de contingencia ante eventuales crecidas del río.

SEGUNDO: Que adicionalmente los gestionantes solicitan la reinstalación temporal de luminarias y mallas perimetrales del parque comunal por razones de seguridad e integridad ciudadana.

TERCERO: Que los vecinos solicitan además se informe si el proceso de contratación y ejecución del proyecto fue realizado con la debida diligencia técnica y administrativa.

CUARTO: Que esta Comisión considera necesario solicitar información técnica y administrativa actualizada sobre el estado del proyecto, las medidas de mitigación y la continuidad de las obras, especialmente ante la cercanía de la época lluviosa.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública y 13 del Código Municipal, **SE RECOMIENDA:**

a) Tener por recibida la gestión presentada por el Comité de Vecinos de la Urbanización San Francisco relacionada con consultas y solicitudes sobre obras y problemática de la zona.

Dirección: San José, Curridabat,
150 metros oeste del Banco Nacional.

☎ 17-2800
☎ (506) 2234 5415
☎ (506) 2272 0809

despacho.ahorro@curridabat.gub.cr
www.curridabat.gub.cr



Municipalidad
de Curridabat
CONCEJO MUNICIPAL



Curridabat
CUIDAD BUENA

Página 7 de 7

b) Solicitar a la Administración Municipal remitir a este Concejo Municipal, en un plazo no mayor a diez días hábiles, informe detallado sobre:

1. Las razones que motivaron la suspensión o abandono de las obras y retiro de la empresa constructora.
2. Fecha estimada para el reinicio de las obras.
3. Medidas temporales y plan de contingencia para reducir el riesgo actual ante posibles crecidas del río.
4. Estado actual del proyecto y cronograma de ejecución pendiente.
5. Posibilidad de reinstalar temporalmente luminarias y mallas perimetrales del parque comunal mientras se reanuda las obras.
6. Estado del proceso de contratación administrativa y supervisión técnica del proyecto.

c) Solicitar que dicho informe sea remitido por las dependencias técnicas y administrativas competentes, incluyendo Gestión Integral del Riesgo, Dirección Técnica correspondiente y cualquier otra dependencia involucrada.

d) Agendar una visita a sitio por medio de la secretaría del Concejo Municipal.

ado en la ciudad de Curridabat, a las catorce horas dos minutos del día catorce de mayo del dos mil veintidós.

REGIDORA ROMÁN SOLANO **REGIDOR LOPEZ VILLALTA**

REGIDORA HERNANDEZ CORDERO **REGIDOR QUIROS PORRAS**

Dirección: San José, Curridabat,
150 metros oeste del Banco Nacional.

☎ 17-2800
☎ (506) 2234 5415
☎ (506) 2272 0809

despacho.ahorro@curridabat.gub.cr
www.curridabat.gub.cr



ACUERDO Nro.3. – COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Por unanimidad de votos se acuerda.

a) Tener por recibida la gestión presentada por el Comité de Vecinos de la Urbanización San Francisco relacionada con consultas y solicitudes sobre obras y problemática de la zona.

b) Solicitar a la Administración Municipal remitir a este Concejo Municipal, en un plazo no mayor a diez días hábiles, informe detallado sobre:

- 1. Las razones que motivaron la suspensión o abandono de las obras y retiro de la empresa constructora.**
- 2. Fecha estimada para el reinicio de las obras.**
- 3. Medidas temporales y plan de contingencia para reducir el riesgo actual ante posibles crecidas del río.**
- 4. Estado actual del proyecto y cronograma de ejecución pendiente.**
- 5. Posibilidad de reinstalar temporalmente luminarias y mallas perimetrales del parque comunal mientras se reanudan las obras.**
- 6. Estado del proceso de contratación administrativa y supervisión técnica del proyecto.**

c) Solicitar que dicho informe sea remitido por las dependencias técnicas y administrativas competentes, incluyendo Gestión Integral del Riesgo, Dirección Técnica correspondiente y cualquier otra dependencia involucrada.

d) Agendar una visita a sitio por medio de la secretaria del Concejo Municipal.

Votan a favor: Hernández Cordero, Román Solano, López Villalta, Quirós Porras.

ARTICULO 6. MC-ALC-0457-04-2026 OFICIO MC-DSIT-028-03-2026 LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y FOTOGRAFÍAS

PRESIDENTA COMISIÓN HERNANDEZ CORDERO: En agenda tengo este oficio, lo voy a compartir. Carpeta del Sistema de Información Territorial, que es el levantamiento de fotografías sobre esta situación. Todos tienen este informe. Don Henry nos adjunta la certificación de dicho inmueble, donde se indica que la caseta se ubica en calle pública, que está inventariada y que corresponde a una zona de protección del río. Todos pueden ver acá la caseta y que eso forma parte de la zona de protección. Entonces, no sé si tienen algún comentario adicional; de lo contrario, procedemos a pasar el dictamen.



Comisión de Obras Concejo Municipal
Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

12



**Municipalidad
de Curridabat**
CONCEJO MUNICIPAL



Curridabat
CIUDAD GUÍA



Página 4 de 4

TERCERO: Que la Dirección de Sistemas de Información Territorial señala que la estructura se encuentra en abandono y que desconoce el uso y administración formal de la misma.

CUARTO: Que corresponde al Concejo Municipal resguardar el interés público, la legalidad y la protección ambiental de los bienes municipales.

POR TANTO

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública y 13 del Código Municipal, SE ACUERDA:

- a. Tener por recibido el oficio MC-ALC-00457-04-2026 y sus anexos técnicos.
- b. No aprobar la solicitud de préstamo o convenio de uso del inmueble solicitado, al encontrarse ubicado dentro de zona de protección de río y sobre área inmatriculada como calle pública.
- c. Solicitar a la Administración valore alternativas de recuperación, intervención o protección del espacio señalado.

Dado en la ciudad de Curridabat, a las catorce horas dos minutos del día catorce de mayo del dos mil veintiséis.

REGIDORA ROMÁN SOLANO

REGIDOR LOPEZ VILLATA

REGIDORA HERNANDEZ CORDERO

REGIDOR QUIRÓS PORRAS

Dirección: San José, Curridabat,
120 metros oeste del Banco Nacional.

☎ 11-2880
☎ (506) 2218 5015
☎ (506) 2272 0809

✉ ayuntamiento@curridabat.gov.cr
www.curridabat.gov.cr



ACUERDO Nro.4. – COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Por unanimidad de votos se acuerda.

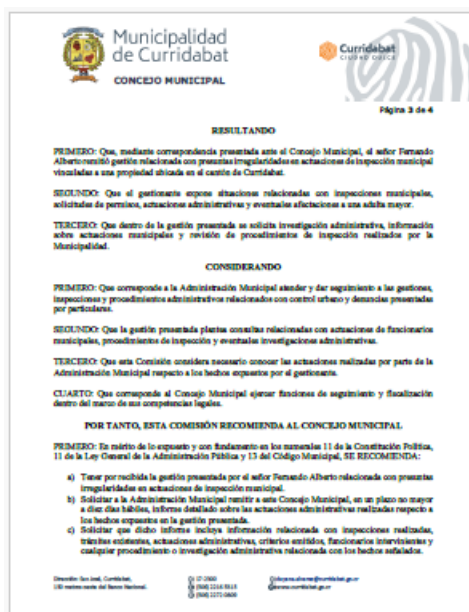
- Tener por recibido el oficio MC-ALC-00457-04-2026 y sus anexos técnicos.**
- No aprobar la solicitud de préstamo o convenio de uso del inmueble solicitado, al encontrarse ubicado dentro de zona de protección de río y sobre área inventariada como calle pública.**
- Solicitar a la Administración valorar alternativas de recuperación, intervención o protección del espacio señalado.**

Votan a favor: Hernández Cordero, Román Solano, López Villalta, Quirós Porras.

ARTICULO 7. SE CONOCE DOCUMENTO REMITIDO POR EL SEÑOR FERNANDO ALBERTO REMISIÓN DE DENUNCIA.

PRESIDENTA COMISIÓN HERNANDEZ CORDERO: Tenemos también una denuncia del señor Fernando Alberto. Él no adjunta mayor información; sin embargo, pone en conocimiento de la municipalidad que, desde abril de este año, esta persona describe una situación de agresión relacionada con una señora y un tema con vecinos, además de involucrar a adultos mayores y demás. Entonces, él está solicitando y exponiendo el caso. No sé si ustedes tienen algo respecto a este tema, si conocen algo o, si no, simplemente les comparto lo que nosotros deberíamos hacer como comisión.





ACUERDO Nro.5. – COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Por unanimidad de votos se acuerda.

- Tener por recibida la gestión presentada por el señor Fernando Alberto relacionada con presuntas irregularidades en actuaciones de inspección municipal.**
- Solicitar a la Administración Municipal remitir a este Concejo Municipal, en un plazo no mayor a diez días hábiles, informe detallado sobre las actuaciones administrativas realizadas respecto a los hechos expuestos en la gestión presentada.**
- Solicitar que dicho informe incluya información relacionada con inspecciones realizadas, trámites existentes, actuaciones administrativas, criterios emitidos, funcionarios intervinientes y cualquier procedimiento o investigación administrativa relacionada con los hechos señalados.**

Votan a favor: Hernández Cordero, Román Solano, López Villalta, Quirós Porras.

ARTICULO 8. SE CONOCE OFICIOS OFICIO MC-ALC-436-03-2026, OFICIO MC-ALC-460-05-2026 PARQUE MONTECARLO Y PARQUE EL DORADO.

PRESIDENTA COMISIÓN HERNANDEZ CORDERO: Hay un tema que está en doble carpeta. Es un tema de Parques y de Control Urbano, número 436, sobre las disposiciones de los parques. Este corresponde al parque de la urbanización Monteclaro y la urbanización El Dorado. Ambos parques están unidos, pero en este momento, según el informe de Control Urbano, estaba cerrado el paso entre ambos parques. Como pueden ver en la foto, son los dos parques, pero divididos por una malla con un portón en medio. Lo que nos indica don Jean Pailos es que el Plan Regulador del cantón no menciona ningún impedimento para la



apertura de este portón y la conexión entre ambos terrenos. Asimismo, nos indica otro documento suscrito por don Marco Soto, con fecha del 7 de abril, donde señala que recibió el documento de parte de don Juan Carlos y que están apoyando la limpieza e iluminación del parque de Monteclaro y El Dorado. Aquí están las fotos de los trabajos que han venido realizando y también de la apertura de este portón para que los vecinos de ambas comunidades puedan mantenerse conectados. Aunque tengan nombres diferentes, forman parte de una misma comunidad, como pueden verlo en esta fotografía, donde ambos parques están divididos únicamente por una malla. La recomendación del dictamen sería tener por recibidos ambos oficios, dar por atendidas todas las gestiones relacionadas con el acceso y conexión entre el parque Monteclaro y el parque El Dorado, solicitar a la administración mantener habilitado el acceso y libre paso entre ambos parques, salvo que exista una situación de seguridad o técnica debidamente fundamentada por parte de la administración, e informar a las personas vecinas que gestionaron el tema que este ya fue resuelto. ¿Algún tema en particular que quieran señalar?

REGIDOR PROPIETARIO JIMENEZ RODRIGUEZ: Me llama mucho la atención que se tenga que abrir solo un portón si es un solo parque, porque no está abierto de lado a lado. Más bien, ante un nivel de delincuencia, es más fácil que ocurra un asalto por tener un solo portón, cuando debería estar abierto en su totalidad. Entonces, me sorprende mucho eso y, aparte, creo que a ese parque deberíamos buscarle otra función, ¿verdad?, realmente. Pero, mientras tanto, lo que se debe eliminar es la malla; es nuestro propio cantón y, como repito, si es por seguridad, más bien es más peligroso que haya un solo portón por donde una persona pueda enfrentar cualquier situación. Muchas gracias.

REGIDOR SUPLENTE LÓPEZ VILLALTA: Sí, igual que Bolívar. Es decir, más bien no se trata de quitar las cadenas de los portones; se debería tratar de eliminar la malla divisoria, porque no debería existir. Si ambos lados corresponden a zona municipal, lo que se debería eliminar es la malla y no simplemente quitar las cadenas de los portones. Ese es mi criterio. Gracias.

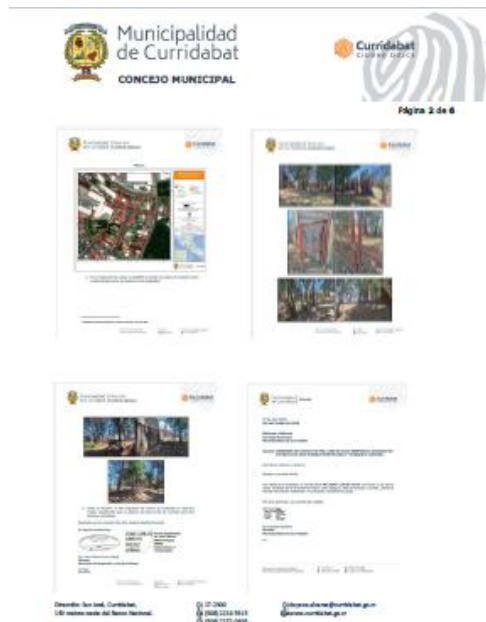
REGIDOR SUPLENTE QUIRÓS PORRAS: Buenas tardes. En la misma dirección de los compañeros, yo siento que no sé en qué momento se le ocurrió a alguien dividir un parque, si es por el nombre, pues por el nombre no hay problema. Tantos bolardos que están ahí en las calles haciendo nada podrían colocarse para dividir los parques, si ese fuera el caso. O sea, nunca he estado de acuerdo con eso. De hecho, este tema ya lo habíamos visto, habíamos hablado un poco sobre ese parque y me parece absolutamente descabellado que un parque que es de las comunidades esté dividido en el mismo espacio. Más bien, esos portones o esas mallas lo que hacen es impedir que ciertas cosas favorezcan a la comunidad, sin importar de qué tipo sean. Pienso que se debería eliminar esa malla, abrir el área y unirlos. Muy bien, gracias.

PRESIDENTA COMISIÓN HERNANDEZ CORDERO: Entonces, le voy a agregar un punto más, que sería solicitar el informe que justifique las razones por las cuales únicamente se procedió con la apertura del portón y no con la apertura total de la malla de uso cero existente. Entonces, eso sería. No sé si quieren agregarle algo más.



Tomo: 4 - Asiento: 270

16





ACUERDO Nro.6. – COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Por unanimidad de votos se acuerda.

a) Tener por recibidos los oficios MC-ALC-0436-03-2026, MC-DDCU-091-03-2026, MC-ALC-0460-04-2026 y MC-OPA-139-03-2026.

b) Dar por atendidas las gestiones relacionadas con el acceso y conexión entre el Parque Montecarlo y el Parque El Dorado.

c) Solicitar a la Administración Municipal mantener habilitado y con acceso libre el portón de conexión existente entre ambos parques, salvo criterio técnico o de seguridad debidamente fundamentado.

d) Solicitar el informe técnico que justifique las razones por las cuales únicamente se procedió con la apertura del portón y no con el retiro total de la malla divisoria existente entre ambos parques

d) Informar a los gestionantes y vecinos interesados que la solicitud planteada fue atendida conforme a los criterios técnicos y acciones contenidas en los oficios MC-DDCU-091-03-2026 y MC-OPA-139-03-2026, relacionados con la apertura, mantenimiento, monitoreo e iluminación del acceso entre el Parque Montecarlo y el Parque El Dorado.

Votan a favor: Hernández Cordero, Román Solano, López Villalta, Quirós Porras.



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

18

ARTICULO 9. SE CONOCE OFICIOS OFICIO MC-ALC-437-03-2026, RESPUESTA ACUERDO MC-CM-00154-03-2026 URBANIZACIÓN BIARQUIRA.

PRESIDENTA COMISIÓN HERNANDEZ CORDERO: Vamos con el documento respecto a la urbanización Biarquirá, es un tema que creo ha sido muy recurrente en esta comisión, si no me equivoco, esta es la respuesta sobre las partes a las que hace referencia el contribuyente, son esos inmuebles ubicados en Granadilla, en la urbanización Biarquirá, una de las propiedades está a nombre de Aladina de San José S.A. y la segunda corresponde a terreno municipal. La propiedad privada colinda con terreno municipal destinado a parque. Ambas propiedades se encuentran en zona residencial de media densidad, según el Plan Regulador. Acá está la información. Nos indica don Juan Carlos que, bajo la óptica del Plan Regulador y de los procesos y trámites de esta dirección, la solicitud o propuesta que realiza la solicitante debe ser analizada por la Asesoría Legal de la municipalidad, ya que el cambio de destino del uso de suelo del parque no es un proceso ni una función que competa a esa dirección. Esta sería la propuesta de dictamen.





 **Municipalidad
de Curridabat**
CONCEJO MUNICIPAL

 **Curridabat**
CIUDAD NUEVA

Figura 3 de 3
cambio de destino o uso de suelo del parque no corresponde a una competencia propia de dicha
dirección técnica.

c. Solicitar a la Dirección Jurídica de la Municipalidad emitir criterio legal sobre la viabilidad
jurídica de la solicitud planteada respecto al eventual cambio de destino, uso, intercambio, acceso
o afectación del terreno municipal destinado a parque ubicado en Urbanización Biarquirá, en un
plazo no mayor a diez días hábiles.

Dado en la ciudad de Curridabat, a las cuatro horas dos minutos del día catorce de mayo del dos mil
veintiséis.

REGIDORA ROMÁN SOLANO REGIDOR LÓPEZ VILLALTA

REGIDORA HERNÁNDEZ CORDERO REGIDOR QUIRÓS PORRAS

Dirección de Asesoría Jurídica,
140 metros norte del Banco Nacional.

(5) 22 2260
(5) 2266 1214 9113
(5) 2266 1277 0486

Curridabat@curridabat.gub.cr
@curridabat.gub.cr

ACUERDO Nro.7. – COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Por unanimidad de votos se acuerda.

- a. **Tener por recibido el oficio MC-ALC-0437-03-2026 y el oficio MC-DDCU-092-03-2026 suscrito por el Ing. Juan Carlos Arroyo Víquez, Director de Desarrollo y Control Urbano.**
- b. **Tener por indicado por parte de la Dirección de Desarrollo y Control Urbano que, bajo la óptica del Plan Regulador de Curridabat y de los procesos y trámites de dicha dirección, la solicitud planteada debe ser analizada por la Asesoría Legal de la Municipalidad, por cuanto el eventual cambio de destino o uso de suelo del parque no corresponde a una competencia propia de dicha dirección técnica.**
- c. **Solicitar a la Dirección Jurídica de la Municipalidad emitir criterio legal sobre la viabilidad jurídica de la solicitud planteada respecto al eventual cambio de destino, uso, intercambio, acceso o afectación del terreno municipal destinado a parque ubicado en Urbanización Biarquirá, en un plazo no mayor a diez días hábiles.**

Votan a favor: Hernández Cordero, Román Solano, López Villalta, Quirós Porras.



ARTICULO 10. ANDREA NÚÑEZ SALAZAR Y MARÍA BEATRIZ PÉREZ SÁNCHEZ – COMITÉ DE VECINOS LOMAS DEL SOL.

PRESIDENTA COMISIÓN HERNANDEZ CORDERO: Vamos con un documento que está pendiente, que es el de la urbanización Lomas del Sol y un tema de las casetillas, pero también tenemos problemas con el reglamento. Entonces, es un tema que vamos a dejar pendiente para verlo en la próxima comisión. El acuerdo sería dejar esto pendiente; los que estén de acuerdo pueden levantar la mano para verlo en la próxima comisión.

ACUERDO Nro.8. – COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Por unanimidad de votos se acuerda dejar este documento pendiente por la próxima comisión.

Votan a favor: Hernández Cordero, Román Solano, López Villalta, Quirós Porras.

REGIDOR PROPIETARIO JIMENEZ RODRIGUEZ: Sí, en este aspecto, señora presidenta, el problema de Lomas de Sol es bastante grave. Antier vivimos una situación compleja, muy compleja ahí, que desgraciadamente uno no la puede denunciar, pero sí estuve ahí. Yo creo que ahí se está fallando; en términos generales es muy grave, no voy a hablar más para no complicar la situación. Entonces, señora presidenta, no sé, como presidenta de la comisión, qué posibilidades hay de que esto sea trasladado también a la Comisión de Seguridad. Ahí hay que intervenir; la situación ya se está saliendo de lo normal. Entonces, solo como sugerencia, señora presidenta.

PRESIDENTA COMISIÓN HERNANDEZ CORDERO: Gracias, don Bolívar. Sí, lo que podemos hacer es ver este tema en todas las aristas ya en la próxima comisión y, con la información que usted tiene, poder trasladarlo lo antes posible para que podamos darle ambas soluciones a los vecinos de Lomas del Sol.

ARTICULO 11. SE CONOCEN OFICIOS MC-ALC-0458-04-2026 OFICIO MC-OPA-106-03-2026 PARQUE LOS ALAMOS.

PRESIDENTA COMISIÓN HERNANDEZ CORDERO: Acá es un informe que nos hace Marco Soto con respecto al parque de Los Álamos. Esto en fecha del 18 de marzo. Estas son las acciones y el cronograma de atención y cumplimiento de las obras en este parque, que iniciaron el 8 de diciembre del 2025. La construcción de la tapia sólida ya realizó el análisis de costos y el proceso de licitación se encuentra bajo este número. El cronograma sería para agosto o septiembre de este año, si Dios lo permite; son 20 días hábiles. Ya se ejecutó el control de paso hacia la comunidad vecina. También se ejecutó la atención al depósito indebido de basura por parte de los vecinos colindantes. Con respecto a la intervención del punto muerto al costado de la caseta, debería estar listo para el 11 de mayo. El cierre definitivo de la caseta comprende del 6 de abril al 30 de junio, con 20 días hábiles, y la atención de todas las áreas ya se realizó y se encuentran recuperadas. Estas son las imágenes que se localizaron en esa fecha, ¿verdad? Tenemos claro que ya han pasado varios días y que han sucedido otras cosas en este parque. ¿Algo a lo que quieran referirse con respecto a este tema?

REGIDOR PROPIETARIO JIMENEZ RODRIGUEZ: Sí, igual en Los Álamos sí se ha avanzado. No podemos negarlo desde que hicimos la visita nosotros. Recuerden que hay problemas, hay problemas, como yo le he manifestado ahora a don Randall, pero sí hay varios problemas. Entonces, lo que más bien corresponde es apoyar en todo lo que se pueda esa gestión para las compras de ese muro y demás, porque ahí no es solo que el parque esté feo o que no le dé facilidad a las personas; se necesita un rediseño. Ellos también han avanzado bastante con lo que son siembra de árboles y otras cosas, pero también es un tema de salud. Ahí hay un problema de salud donde tiran tuberías de agua por todos lados. La Municipalidad llegó y corrigió eso, no lo podemos negar, pero hay muchas cosas relacionadas tanto con la seguridad en los linderos, como con el rompimiento de mallas y las mismas tuberías de agua, que apenas dan media vuelta los señores de la municipalidad, vuelven a hacerlo. Entonces, lo importante es acudir lo más rápido posible con el muro macizo para corregir muchos de esos problemas, porque ahí los problemas también abarcan lo que es la salud y mucho la seguridad.

PRESIDENTA COMISIÓN HERNANDEZ CORDERO: Claro que sí, entonces vean, esta es la propuesta de dictamen que sería:





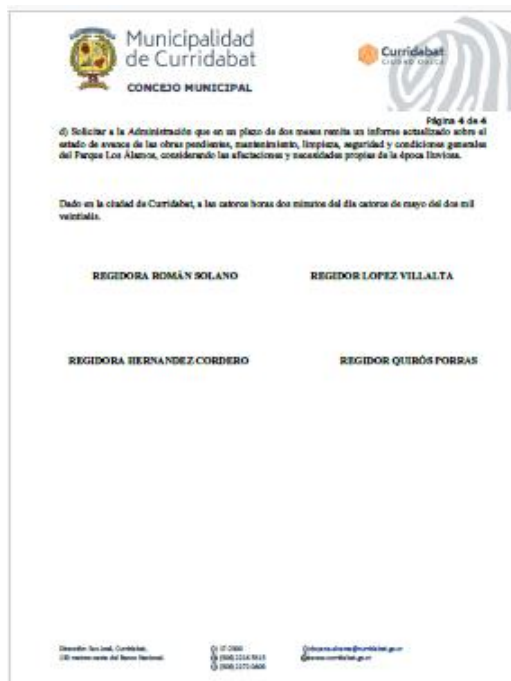
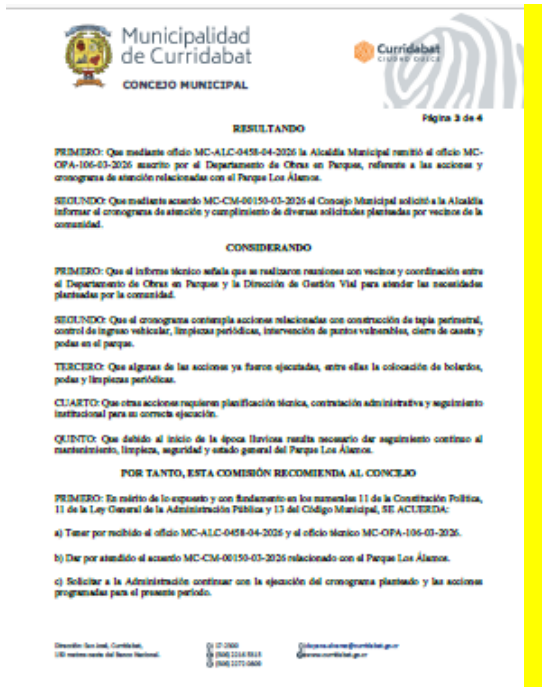
Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas

Tomo: 4 - Asiento: 270



22



ACUERDO Nro.9. – COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Por unanimidad de votos se acuerda

a) Tener por recibido el oficio MC-ALC-0458-04-2026 y el oficio técnico MC-OPA-106-03-2026.

b) Dar por atendido el acuerdo MC-CM-00150-03-2026 relacionado con el Parque Los Álamos.

c) Solicitar a la Administración continuar con la ejecución del cronograma planteado y las acciones programadas para el presente período.

d) Solicitar a la Administración que en un plazo de dos meses remita un informe actualizado sobre el estado de avance de las obras pendientes, mantenimiento, limpieza, seguridad y condiciones generales del Parque Los Álamos, considerando las afectaciones y necesidades propias de la época lluviosa.

Votan a favor: Hernández Cordero, Román Solano, López Villalta, Quirós Porras.

ARTICULO 12. SE CONOCE OFICIO MC-ALC-0459-04-2026 OFICIO MC-DASL-0041-03-2026 CALLE AYALES.

PRESIDENTA COMISIÓN HERNANDEZ CORDERO: Este seria un criterio técnico que nos da el licenciado Andrés Ávalos sobre esta calle.



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

23

**Municipalidad
de Curridabat**
CONCEJO MUNICIPAL

**Curridabat**
CIUDAD NUEVA

**MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL**
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE OBRAS COP-026-05-2026

La Comisión de Obras Públicas en uso de las facultades que le confiere los numerales 11 y 169 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debana del Concejo Municipal de Curridabat, procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:

Se conoce oficio MC-ALC-0459-04-2026 OFICIO MC-DASL-0041-03-2026 CALLE AYALAS.





Director: José José, Curridabat,
138 metros sobre del Nivel del Mar

07-2060
04-04-2024 09:13
04-04-2024 09:13

direccion.obras@curridabat.gov.cr
@curridabat.gov.cr

**Municipalidad
de Curridabat**
CONCEJO MUNICIPAL

**Curridabat**
CIUDAD NUEVA

RESULTANDO

PRIMERO: Que vecinos de la calle A026R, conocida como Calle Ayala, en Chupachos de Curridabat, presentan solicitud para modificar el ancho de dicha vía de servidumbre privada a calle pública, con el fin de que la Municipalidad pueda realizar mejoras en su estado actual.

SEGUNDO: Que mediante acuerdo del Concejo Municipal contenido en el oficio MC-CM-0685-10-2025 se solicitó criterio técnico sobre la gestión planteada.

TERCERO: Que mediante oficio MC-ALC-0459-04-2026 la Alcaldía Municipal recibió el oficio MC-DASL-0041-03-2026 suscrito por el señor Andrés Ávalos Rodríguez, Director Jurídico, referente al criterio técnico y jurídico relacionado con la denominada Calle Ayala.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el oficio MC-DASL-0041-03-2026 señala que existe resolución emitida por el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José dentro del expediente 04-002305-0177-PA, radicada de las 18:30 horas del 23 de octubre del 2008, donde se constató que la denominada Calle Ayala es una calle pública.

SEGUNDO: Que dicho criterio jurídico indica que la conclusión judicial se fundamenta en acuerdos del Concejo Municipal de Curridabat y en la condición de una pública de dicha vía.

TERCERO: Que la Dirección Jurídica señaló que mediante oficio MC-ASEL-131-12-2020 ya se había definido que la Municipalidad puede llevar a cabo la modificación de derechos en dicha calle, quedando pendiente únicamente definir los procedimientos necesarios para inscribirlos dentro del inventario correspondiente.

CUARTO: Que el criterio jurídico indica además que la Dirección de Gestión Vial emitió objeciones técnicas mediante oficio MC-DGV-0136-02-2021 para proceder con dicho inscripción.

QUINTO: Que la Dirección Jurídica concluye que debe emitirse un reglamento que contemple este tipo de situaciones y que permita, de manera excepcional, la recepción e inscripción de calles en situación especial a nombre de la Municipalidad.

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública y 13 del Código Municipal, SE RECOMIENDA:

a. Tener por recibido el oficio MC-ALC-0459-04-2026 y el oficio MC-DASL-0041-03-2026 suscrito por el señor Andrés Ávalos Rodríguez, Director Jurídico.

Director: José José, Curridabat,
138 metros sobre del Nivel del Mar

07-2060
04-04-2024 09:13
04-04-2024 09:13

direccion.obras@curridabat.gov.cr
@curridabat.gov.cr

**Municipalidad
de Curridabat**
CONCEJO MUNICIPAL

**Curridabat**
CIUDAD NUEVA

Página 3 de 3

b. Tener por informado el criterio jurídico relacionado con la denominada Calle Ayala, en Chupachos de Curridabat.

c. Solicitar a la Administración Municipal la elaboración de un reglamento que contemple procedimientos para la recepción e inscripción de calles en situación especial, conforme a lo señalado por la Dirección Jurídica.

Dado en la ciudad de Curridabat, a las catorce horas dos minutos del día catorce de mayo del dos mil veintiséis.

REGIDORA ROMÁN SOLANO

REGIDOR LOPEZ VILLALTA

REGIDORA HERNANDEZ CORDERO

REGIDOR QUIRÓS FORRAS

Director: José José, Curridabat,
138 metros sobre del Nivel del Mar

07-2060
04-04-2024 09:13
04-04-2024 09:13

direccion.obras@curridabat.gov.cr
@curridabat.gov.cr



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

24

REGIDOR SUPLENTE LÓPEZ VILLALTA: Sí. Compañeros, hace unos días vi un criterio refiriéndose a una urbanización donde se indica que las calles tienen que tener un mínimo de 14 metros para que sean municipales; de lo contrario, sería una calle no clasificada, pero ahí no se especifica más. Entonces, sería bueno ver qué criterio existe para determinar si esas calles cumplen con lo establecido por el MOPT o por el reglamento correspondiente, porque el mismo Randall Rodríguez dio un criterio al respecto, y realizar el estudio para verificar si realmente cumple con lo establecido. Sí, es que ese tema se las trae, ¿verdad? Porque, si no está reglamentado, ¿Qué es lo que nos indica a nosotros las medidas exactas? ¿Vamos a jugar a que unas comunidades sí y otras comunidades no?

ACUERDO Nro.10. – COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Por unanimidad de votos se acuerda

- Tener por recibido el oficio MC-ALC-0459-04-2026 y el oficio MC-DASL-0041-03-2026 suscrito por el señor Andrés Ávalos Rodríguez, Director Jurídico.
- Tener por informado el criterio jurídico relacionado con la denominada Calle Ayales, en Guayabos de Curridabat.
- Solicitar a la Administración Municipal la elaboración de un reglamento que contemple procedimientos para la recepción e inscripción de calles en situación especial, conforme a lo señalado por la Dirección Jurídica.

Votan a favor: Hernández Cordero, Román Solano, López Villalta, Quirós Porras.

ARTICULO 13. SE CONOCE OFICIO REMITIDO POR EL SEÑOR HENRY GARITA SOLICITUD DE AUDIENCIA.



ACUERDO Nro.11. – COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Por unanimidad de votos se acuerda

a) Tener por recibida la solicitud presentada por el señor Henry Garita mediante trámite N.º 8234-2026.

b) Coordinar una visita e inspección en sitio por parte de la Comisión de Obras Públicas, junto con la Administración Municipal y dependencias técnicas que se consideren pertinentes, para verificar las situaciones planteadas respecto a los durmientes en la Escuela Juan Santamaría y la señalización en el costado sureste del cementerio de Curridabat.

c) Solicitar a la Secretaría del Concejo coordinar fecha y hora para dicha visita en conjunto con el gestionante y las dependencias municipales correspondientes.

Votan a favor: Hernández Cordero, Román Solano, López Villalta, Quirós Porras.

ARTICULO 14. SE CONOCE OFICIO REMITIDO POR VECINOS DE LA LÍA SOLICITUDES RELACIONADAS A LA SEGURIDAD VIAL DE LA COMUNIDAD





REGIDOR SUPLENTE QUIRÓS PORRAS: Sí. Sobre ese tema de los habitantes de calle, es un problema bastante complejo, porque ya en Tirrases también tenemos mucho ese problema. Entonces, no sé cómo abordarlo o cuál sería la forma de solucionarlo, en otras palabras, con los habitantes de calle que usan diferentes lugares para dormir y que siempre frecuentan los mismos espacios. En Tirrases lo hacen en varios edificios municipales, frente a la escuela, frente a la iglesia y por todos lados. Siento que ya debemos ocuparnos de un asunto como este, el de los ciudadanos habitantes de calle, pero pareciera que nadie quiere entrarle a ese problema a nivel municipal, por lo menos acá en Curridabat. Sí debemos preocuparnos realmente por eso, porque va en crecimiento y debemos atender ese asunto. Y lo demás, pienso que sí sería bueno atender a la gente, porque creo que la mejor respuesta que debemos dar nosotros como representantes de la comunidad es atender a las personas y tratar de solucionar, de buena manera y hasta donde se pueda, sus problemas. Muchas gracias.

PRESIDENTA COMISIÓN HERNANDEZ CORDERO: Muy de acuerdo con su pensar. La verdad es que es una situación que ha ido, como usted lo dice, en crecimiento y tenemos que buscar una solución. Ya que está aquí doña Jessica Solano, que es la presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales, creo que podría ir generando algo para poder ir solucionando este problema. Entonces, mientras tanto, vamos a solicitar esa visita con don Henry Garita para poder entender realmente la situación específicamente en ese lugar y así, sucesivamente, podemos irlo haciendo con los demás lugares de donde nos vayan entrando esas solicitudes.



ACUERDO Nro.12. – COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Por unanimidad de votos se acuerda

a) Tener por recibida la gestión presentada por vecinos de La Lía de Curridabat y barrios aledaños relacionada con solicitudes de seguridad vial para la comunidad.

b) Coordinar una visita e inspección en sitio por parte de la Comisión de Obras Públicas, junto con la Administración Municipal y dependencias técnicas correspondientes, para valorar las condiciones actuales de tránsito, señalización, pasos peatonales, reductores de velocidad, estado de cunetas y demás necesidades expuestas por la comunidad.

c) Solicitar a la Secretaría del Concejo coordinar fecha y hora para dicha visita junto con representantes de la comunidad y las dependencias técnicas municipales correspondientes.

Votan a favor: Hernández Cordero, Román Solano, López Villalta, Quirós Porras.

PRESIDENTA COMISIÓN HERNANDEZ CORDERO: Ahora corresponde, ya que se habilitó la Comisión Especial de Miravalles con el tema del abastecimiento del agua, trasladar esta minuta, que es la GG-20260151, la cual tuvimos acá en la sesión del Concejo, para remitirla a la comisión.

ACUERDO Nro.13. – COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Por unanimidad de votos se acuerda, trasladar a la Comisión Especial de Miravalles la Minuta de AyA GG-2026-01051, vista en la S.O 103-2026.

Votan a favor: Hernández Cordero, Román Solano, López Villalta, Quirós Porras.

PRESIDENTA COMISIÓN HERNANDEZ CORDERO: Aunque ustedes no lo crean, teníamos más de 15 documentos en la comisión y les voy a compartir, nada más para que quede en acta, que se hizo un reacomodo en la carpeta de esta comisión. La idea es poder solventarlo por temas. Ustedes pueden ver que son los temas que normalmente se atienden en esta comisión: asuntos de telecomunicaciones, el Sistema de Información Territorial, Control Urbano, los temas a los que les estamos dando seguimiento, Gestión Vial y Parques. La idea es poder tener esta carpeta de esa manera para que nos sea más fácil visualizar de qué tema es cada expediente que va llegando a la comisión. Entonces, eso sería por ese lado y, por el otro, sería solicitar un acuerdo de esta comisión para pedirle a la administración el día y la hora de la visita con respecto a lo del MICITT, para que por favor nos hagan llegar esa información y así poder realizar la gira que está pendiente. Que nos indiquen también y que sea presentado al Concejo para que los compañeros del Concejo que deseen ser parte de esa gira puedan acompañarnos. También se estaba convocando a SITES para tener claro qué es lo que ellos quieren en sitio y posteriormente hacer la presentación acá en la comisión o en el Concejo.



ACUERDO Nro.14. – COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Por unanimidad de votos se acuerda,

a) Solicitar a la administración el día y la hora de la visita con respecto a lo del MICITT, para que por favor nos hagan llegar esa información y así poder realizar la gira que está pendiente.

b) Convocar a SITES para tener claro qué es lo que ellos quieren en sitio y posteriormente hacer la presentación acá en la comisión o en el Concejo.

Votan a favor: Hernández Cordero, Román Solano, López Villalta, Quirós Porras.

REGIDORA SUPLENTE ROMÁN SOLANO: Hola, buenas tardes para todos. Yo quisiera agradecerle a Cindy por la manera en cómo ha manejado la comisión, con orden. Creo que había muchos documentos y que así es la manera más fácil. También mandar la agenda es más sencillo para que nosotros podamos ir leyendo antes, porque antes eran demasiados documentos y demasiada información. Yo, que soy nueva en esta comisión, siento que ahora se me hizo un poco más sencillo entender los temas, porque tal vez eran asuntos que ya se habían hablado en comisiones pasadas y, aunque a veces me conectaba y a veces no, uno normalmente quedaba perdidísimo. Pero, en serio, Cindy, le agradezco que lo acomodara de esa manera, creo que funcionó para todos. Muchas gracias.

PRESIDENTA COMISIÓN HERNANDEZ CORDERO: Sí, no fue fácil, porque Gaby me ayudó mucho enviándome expedientes, ya que eran respuestas a cosas de las que no sabíamos de dónde venían. Entonces, uno queda como en el limbo, aunque participara o no en las comisiones, porque el tema no lo llevábamos al dedillo. Pero de verdad le agradezco mucho a Gaby, que me apoyó bastante en eso, y pude hacer la línea de tiempo con los documentos y sacar esto adelante, porque creo que así todos entendemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque, si no, es un tema muy complicado solventar las soluciones a los vecinos y creo que es muy importante saber exactamente en qué es lo que estamos. Les agradezco mucho a todos y, de verdad, intenté que fuera lo más rápido posible por lo mismo, porque todos tienen cosas que hacer y porque, adicionalmente, es un tema muy complicado y necesitamos también ir a las calles a resolver eso.

Al ser las quince horas con tres minutos damos por concluida la comisión.

CINDY MARIA
HERNANDEZ
CORDERO
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
CINDY MARIA
HERNANDEZ CORDERO
(FIRMA)
Fecha: 2026.05.20
18:10:44 -06'00'

**CINDY HERNANDEZ CORDERO
PRESIDENTA**

MARIA GABRIELA
OVIEDO
VILLALOBOS
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
MARIA GABRIELA OVIEDO
VILLALOBOS (FIRMA)
Fecha: 2026.05.20
18:15:47 -06'00'

**Ma GABRIELA OVIEDO VILLALOBOS
SECRETARIA**